

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 790/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นายคมกริช พินิจ กับพวก	จำเลย
	นายคมกริช พินิจ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายวิรุจน์ พุทธฐู ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297,83 ให้จำคุกคนละ 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกคนละ 1 ปี 6 เดือน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (อันดับ 18 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1 สำนวนธุรการ)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคาประกันคนละ 70,000 บาท(อันดับ 5แผ่นที่ 2 สำนวนธุรการ)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ประกอบกับจำเลยทั้งสามยังมิได้ยื่นฎีกา เป็นเหตุให้ไม่อาจนำมาประกอบในการใช้ดุลพินิจว่า มีเหตุสมควร

ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาหรือไม่จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้องของจำเลยและผู้ขอ
ประกันจำเลยทั้งสาม

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ประกอบกับจำเลยทั้งสาม
ยังมีได้ยื่นฎีกา เป็นเหตุให้ไม่อาจนำมาประกอบในการใช้ดุลพินิจว่า มีเหตุสมควร
ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาหรือไม่จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้องของจำเลยและผู้ขอ
ประกันจำเลยทั้งสาม

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>